

[별표]

위반사실 공표 심의 대상 선정의 구체적 기준 (제4조 관련)

1. 위반사실 공표 심의 대상은 법 제2조제2호 및 제9호에 따른 건설폐기물 수집·운반업자 또는 중간처리업자 및 건설폐기물 배출자가 다음의 어느 하나에 해당할 경우로 한다.
 - 가. 법 제25조제1항부터 제4항까지에 따른 행정처분 및 제26조제1항에 따른 과징금을 부과받았을 경우
 - 나. 법 제62조부터 제64조까지에 따른 징역형 또는 벌금형이 확정된 경우(「형법」 제62조제1항에 따른 집행유예를 포함한다.)
 - 다. 법 제66조제1항에 따라 과태료 처분을 받은 자 중 다음의 어느 하나에 해당할 경우
 - 1) 3백만원을 초과하는 과태료 처분을 받은 경우
 - 2) 법 제4조제2항에 따른 국가, 지방자치단체 및 공공기관 외의 건설폐기물 배출자 및 수집·운반업자 또는 중간처리업자가 같은 위반행위로 2차 이상 위반에 따른 과태료 가중처분을 받은 경우
 - 3) 법 제4조제2항에 따른 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 과태료 처분을 받은 경우
2. 제1호에도 불구하고 위반행위의 고의성, 환경오염의 정도 및 피해규모, 「행정절차법」 제40조의3제7항에 따른 조치 등을 종합적으로 고려하여 심의 대상에서 제외할 수 있다.